

**Nr. 12 Der Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Hedding an Staatssekretär Stuckart.
17. Januar 1937**

R 2/31097, unfol. Abschrift, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[Projekt einer steuerlichen Sonderbelastung der Juden]

Geheim!

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

In Vertretung des Herrn Staatssekretärs Reinhardt, der für längere Zeit verreist ist, erwidere ich auf Ihr an ihn gerichtetes Schreiben vom 18. Dezember 1936, Nr. I B2 112/5012 g², nach Vortrag bei meinem Herrn Minister³ das folgende:

Schon bei der Erörterung einer etwaigen *zivilrechtlichen* Gesamthaftung der Juden hat der Herr Reichsjustizminister darauf hingewiesen, daß möglicherweise auswärtige Staaten, die in ihrem eigenen Land im Kampf mit deutschen Minderheiten liegen, zu ähnlichen Maßnahmen gegen diese Minderheiten veranlaßt werden könnten⁴. Diese Erwägungen werden in der gleichen Weise auch angestellt werden müssen, soweit es sich um eine *steuerliche Sonderbehandlung* der Juden handelt.

¹ Überliefert auch in PA, R 100847, Bl. 60–63. Zum Gesamtkontext s. ADAM, Judenpolitik, S. 161–163; BARKAI, Boykott, S. 126f.; MUSSGNUG, Reichsfluchtsteuer, S. 42–44; VOSS, Steuern, S. 149.

² Stuckart hatte dort, unter Bezug auf schwebende Erörterungen in Sachen „Judengarantieverband“ (u. Anm. 4) ausgeführt: „Inzwischen hat der Führer und Reichskanzler auf Vortrag des Herrn Ministers Dr. Frick über die Fortführung der Judengesetzgebung den Plan der Erhebung einer Judensondersteuer grundsätzlich gebilligt und angeordnet, die Vorbereitungen eines entsprechenden Gesetzentwurfs so zu beschleunigen, daß die Möglichkeit gegeben wäre, das Gesetz bereits nach Ende des Gustloff-Prozesses zu verkünden.“ Das Urteil gegen den Gustloff-Mörder David Frankfurter (ARH III, Nr. 27 Anm. 3) war indes bereits am 14. 12. 1936 ergangen; ADAM S. 162. Dem Schreiben Stuckarts lag der Entw. eines „Leistungsausgleichs“ bei, das Juden und jüd. Betriebe „als Ausgleich für die Befreiung von Gemeinschaftsleistungen, zu denen Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes verpflichtet sind“ (§ 1), mit jährl. festzusetzenden Zuschlägen zur Einkommen-, Vermögen- und Körperschaftsteuer belegte. Das Aufkommen sollte als Sondervermögen des Reichs ausgewiesen und zur Förderung der jüd. Auswanderung oder „zum Ersatz eines Schadens, der dem Deutschen Reich durch die Handlung eines einzelnen Juden zugefügt wird“ (§ 3), herangezogen werden. R 2/31097; PA, R 100847, Bl. 56 f.

³ Schwerin v. Krosigk; Vortrag Heddings nicht nachgewiesen. Grundlage des vorlieg. Schreibens bildete ein von den Steuerreferenten Blümich, Kühne und Zülow nach gemeinsamer Rücksprache bei MD Hedding gefertigter Vm. vom 7. 1. 1937; R 2/31097. Zum selben Thema vgl. auch die bereits am 23. 9. 1935 im RFM erstellte eingehende Aufzeichnung: „Steuerfragen, die entstehen, wenn besondere Anordnungen über die Behandlung der Juden erlassen werden sollen“; R 2/56014, Bl. 31–39.

⁴ Anfang Sept. 1936 war aus dem Stab Görings an den RJuM der Wunsch herangetragen worden, für „Wirtschaftssabotage“ die Todesstrafe vorzusehen (s. ARH III, Nr. 194 P. 10) und auch eine „Gesamthaftung der Juden für Schäden an der dt. Wirtschaft, soweit sie von Juden veranlaßt sind“, gesetzl. zu verankern. Gürtner hatte sich dazu in einer an StR Neumann gerichteten geh. Aufzeichnung, die StS Schlegelberger am 29. 10. abschriftl. MD Wienstein zuleitete (R 22/4723, Bl. 138–162) und die auch dem Schreiben Stuckarts vom 18. 12. beilag, ablehnend geäußert: Der Gedanke, ohne Ansehung von Schuld „eine Mehrheit von Personen haftbar zu machen, unter deren Angehörigen kein anderer Zusammenhang besteht als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse (einer bestimmten politischen oder sozialen Gruppe u. ä.), ist der Rechtsordnung fremd. [...] Eine solche Inanspruchnahme scheint mir als Kampfhandlung, aber schwer als Rechtssatz denkbar zu sein. Auch im Minderheitenrecht hat dieser Gedanke keinen Eingang gefunden.“ Rhetorisch fragte Gürtner, ob man durch derlei Sonderrecht nicht den Weg bereite, „daß die Staaten, die in ihrem eigenen Gebiet im Kampf mit deutschen Minderheiten liegen, sich diese Rechtsfigur zu eigen machen und die Gesamtheit der in ihrem Gebiet wohnenden Deutschen für alle Schäden haftbar machen werden, die ein Deutscher ihrer Volkswirtschaft zufügt? Dieser Gedanke scheint mir augenblicklich nicht ganz abwegig zu sein, wenn ich an die Tschechei und vielleicht auch an die Vereinigten Staaten denke.“ Als allein gangbar, aber ebenso wenig empfehlenswert erschien Gürtner die Durchsetzung einer Gesamthaftung der Juden im Wege des Steuerrechts. R 2/31097; PA, R 100847, Bl. 58f.

Für eine steuerliche Sonderbehandlung der Juden kommen folgende Maßnahmen in Frage:

– 1.

Auf dem Gebiet der Einkommensteuer könnte ein Wegfall der tarifmäßigen Kinderermäßigungen mit der Maßgabe vorgesehen werden, daß die hierdurch eintretende Einkommensteuererhöhung (Lohnsteuererhöhung) einen Mindestbetrag erreichen muß, der in einem bestimmten Hundertsatz der bisherigen Einkommensteuer auszudrücken wäre⁵. Die Höhe des Satzes wäre zweckmäßig zum Gegenstand weiterer Besprechungen zu machen. Bei Ledigen und kinderlos Verheirateten würde eine entsprechende Erhöhung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) vorzusehen sein. Die Sonderbesteuerung könnte für alle jüdischen Steuerpflichtigen reibungslos mit *Wirkung ab 1. Januar 1938* eingeführt werden. Eine *frühere* Einführung der neuen Besteuerung noch im Laufe des Kalenderjahres 1937 wäre gleichfalls, wenn auch nur auf Grund besonderer Maßnahmen und Anordnungen, möglich. In diesem Fall käme im Hinblick auf die verwaltungsmäßige Vorbereitung (z. B. Berichtigung der Steuerkarten) frühestens ein Zeitpunkt von etwa 6 Wochen nach der Verkündung des Gesetzes in Betracht. Es müßte dann auch in Kauf genommen werden, daß bei den veranlagten Juden die Sonderbesteuerung das Einkommen des ganzen Kalenderjahres 1937 erfaßt, während die nichtveranlagten jüdischen Arbeitnehmer mit ihren Bezügen nur für einen Teil des Jahres 1937 der erhöhten Besteuerung unterliegen. Als *Juden* im Sinn der Sonderbesteuerung werden die in § 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBl. I S. 1333) aufgeführten Personen angesehen werden können⁶. Im Fall der *Zusammenveranlagung* mehrerer Personen müßte aus praktischen Gründen die Eigenschaft als Jude lediglich von den persönlichen Verhältnissen des Haushaltsvorstandes abhängig gemacht werden.

– 2.

Auf dem Gebiet der Vermögensteuer könnte eine Sonderbehandlung der Juden, ebenso wie bei der Einkommensteuer, durch Streichung der Freibeträge für Kinder mit der Maßgabe vorgesehen werden, daß die hierdurch eintretende Vermögensteuererhöhung einen bestimmten Mindestbetrag gegenüber dem bisherigen Rechtszustand erreichen müßte. Bei Ledigen und kinderlos Verheirateten würde entsprechend eine Erhöhung der Vermögensteuer vorzusehen sein. Ähnlich, wie bei der Einkommensteuer, kann bei der Vermögensteuer die neue Besteuerung reibungslos *für das Rechnungsjahr 1938* eingeführt werden. Bei der Einführung schon für *das Rechnungsjahr 1937* ist die Einführung nur auf Grund besonderer Maßnahmen und Änderungen möglich. Wegen der Eigenschaft als Jude und wegen der Fälle von Zusammenveranlagung mehrerer Personen müßte das gleiche wie bei der Einkommensteuer gelten.

– 3.

Auf dem Gebiet der Körperschaftsteuer läßt sich eine Sonderbesteuerung der unter maßgeblichem jüdischen Einfluß stehenden Körperschaften, z. B. der Körperschaften, deren Anteile zu 50 v. H. oder mehr Juden zustehen, *nicht* durchführen. Zunächst wäre es zahlreichen Körperschaften, namentlich Aktiengesellschaften, praktisch gar nicht möglich, festzustellen, in welchen Händen sich ihre Anteile befinden. Darüber hinaus würde jede Erhöhung der Körperschaftsteuer – wenn nicht nur die reinen, d. h. zu 100% jüdischen Körperschaften in die Sonderregelung einbezogen werden sollen – zu einer Verringerung der Gewinnanteile der arischen Anteilsbesitzer führen. Außerdem ist es hinsichtlich des Anteilsbesitzes den Juden hier besonders leicht möglich, Strohmänner und Treuhänder vorzuschieben, so daß eine zutreffende Ermittlung der in jüdischen Händen befindlichen Anteile gar nicht möglich sein würde. Es ist auch nicht möglich, die Sonderbehandlung auf dem Gebiet der Körperschaftsteuer davon abhängig zu machen, ob Juden die Bezieher der *Gewinnanteile* sind. Denn die Gewinnanteilsscheine, namentlich der Aktiengesellschaften, sind Inhaberpapiere und bedürfen zu ihrer Einlösung keiner Inhaberlegitimation. Auch wenn eine solche vorgeschrieben werden sollte,

⁵ StS Reinhardt empfahl hierfür mit Schreiben an den StdF vom 25. 1. 1937 einen Aufschlag von 20–25% auf die Einkommen- wie die Vermögensteuer; R 2/31097.

⁶ Wortlaut s. ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

würde den Juden ohne weiteres eine Umgehung durch Verschiebung von Treuhändern und Stroh-männern möglich sein. Auch bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung, bei denen wegen der für die Übertragung der Anteile geltenden Formvorschriften die Anteilsbesitzer leichter feststellbar sind, würden die gleichen Umgehungsmöglichkeiten für die Juden bestehen. Die gleichen Erwägungen gelten auch für die Frage einer erhöhten Heranziehung „jüdischer Körperschaften“ zur *Vermögensteuer*.

Zu 1. und 2.:

Eine Sonderbesteuerung der *beschränkt steuerpflichtigen Juden*, d. h. der Juden ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist nicht durchführbar. Ob eine Sonderbesteuerung der unbeschränkt steuerpflichtigen Juden, d. h. der Juden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die die *deutsche Staatsangehörigkeit nicht* besitzen, angebracht ist, dürfte eine vorwiegend außenpolitische Frage sein, die noch zu klären sein würde. Einer Klärung bedarf auch noch die Frage, ob durch die Sonderbesteuerung eine Beschleunigung der jüdischen Auswanderung herbeigeführt werden soll, wie dies nach § 3 Abs. 2 Ihres Gesetzentwurfs anzunehmen ist⁷. In diesem Fall würde auch an die künftige Ausgestaltung der Reichsfluchtsteuer zu denken sein, die bisher von der Steuerseite her einer beschleunigten Auswanderung der Juden entgegenwirkte⁸.

Zur Klärung der gesamten Fragen halte ich eine *Ressortbesprechung* für erforderlich. Ich bitte hierzu um Ihre Stellungnahme⁹.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Hedding

⁷ § 3 des GesEntw. regelte die Verwendung des aus den Steuerzuschlägen zu bildenden Sondervermögens. Abs. 2 lautete: „Das Sondervermögen kann zur Förderung der Auswanderung der Juden aus dem Deutschen Reich verwendet werden.“

⁸ Vgl. unten Dok. Nr. 186 P. 2.

⁹ Im Einvernehmen mit dem RIM gab der RFM am 9. 2. 1937 dem AA, RWiM, RMVP, StdF, BVJP und StSRk Kenntnis vom Schriftwechsel Stuckart-Hedding und lud auf den 18. 2. zu einer Besprechung ein, in Verfolg derer den Ressorts schließlich am 16. 6. der revid. Geheim-Entw. eines „Gesetzes über den Ausgleich von Schäden, die dem Dt. Reich durch Juden zugefügt werden“, übermittelt wurde; R 2/31097; PA, R 100847, Bl. 55, 70–74. Auch das AA hatte keine Einwände; schon ein interner Vm. des Referats Deutschland vom 16. 2. 1937 (ebd. Bl. 64) glaubte ausschließen zu können, daß eine Sonderbesteuerung der Juden analoge Gegenmaßnahmen fremder Regierungen gegen ihre dt. Minderheiten auslösen könnte: „Ein Kausal-Zusammenhang zwischen der rein innerdeutschen Maßnahme und einer entsprechenden Maßnahme des Auslandes kann nicht konstruiert werden.“ Die drängende Anfrage des StdF vom 10. 12., wann denn endlich mit dem „in jeder Hinsicht wünschenswerten Gesetz“ zu rechnen sei, mußte StS Reinhardt indes am 23. 12. 1937 dahin bescheiden, daß Göring als gf. RWiM ersucht habe, dessen Erlaß „noch einige Zeit hinauszuschieben. Die Verkündung des Gesetzes würde gegenwärtig eine gewisse Gefahr für die Rohstoff- und Devisenlage des Reichs bedeuten“; R 2/31097.

Die Kinderermäßigung im Einkommensteuertarif für jüd. Kinder beseitigte das *EinkommensteuerÄndG* vom 1. 2. 1938 (RGL I S. 99; vgl. Dok. Nrr. 170 und 207), jene im Bürgersteuertarif das *BürgersteuerÄndG* vom 31. 10. 1938 (RGL I S. 1543). Sondierungen des RFM vom Frühj. 1938 zu weiteren steuerl. Sonderbelastungen verliefen im Sande; Näheres s. R 2/56014, Bl. 85, 101f.; R 2/57094 (Vermögensteuer). Das Projekt der „Leistungsausgleichsteuer“ wurde endgültig am 4. 12. 1939 z. d. A. verfügt, da „überholt durch jüdische Vermögensabgabe“ (VO vom 12. 11. 1938, RGL I S. 1579); R 2/31097. Generell s. M. FRIEDENBERGER in: FRIEDENBERGER/GÖSSEL/SCHÖNKNECHT, Reichsfinanzverwaltung, S. 16–21.

Zitierhinweis

Nr. 12 Der Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Hedding an Staatssekretär Stuckart. 17. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d012>